

시 정 사 항

1. 제 목 : 전문위탁진료비 청구관련 안내 및 지급관리 부적정
2. 관계기관 : ★★보훈병원, BBBB실
3. 내 용 : 보훈병원에서는 희귀난치성질환이나 보훈병원장이 정하는 중증질환을 앓고 있는 환자 중 보훈병원의 장이 보훈병원에서 진료가 곤란하다고 인정 시 특수질환 등으로 보훈병원 진료가 곤란한 경우 외부 의료기관으로 전문위탁을 의뢰하고 있습니다.

[표 1] 2017년 ★★보훈병원 전문위탁 실적

(단위 : 명, 천원)

구분	인원			금액		
	계	입원	외래	계	입원	외래
암질환	** *** /	** *** /	** *** /	* *** *** / /	* *** *** / /	*** *** /
신부전증	* *** /	* *** /	* *** /	*** *** /	*** *** /	** *** /
결석	*** /	*** /	*** /	*** *** /	*** *** /	** *** /
장기이식 (신장,간등)	*** /	*** /	*** /	** *** /	** *** /	** *** /
백혈병	*** /	*** /	*** /	** *** /	** *** /	** *** /
협심증	*** /	*** /	*** /	*** *** /	*** *** /	** *** /
안질환	* *** /	*** /	* *** /	*** *** /	*** *** /	*** *** /
기타	** *** /	** *** /	* *** /	* *** *** / /	* *** *** / /	*** *** /
계	** *** /	** *** /	** *** /	* *** *** / /	* *** *** / /	* *** *** / /

국가보훈처훈령 「국가보훈대상자 의료지원 규정」 제18조(전문위탁진료 진료비용의 청구) 제2항에 따르면 전문위탁진료를 의뢰하여 의료기관 및 약국에서 발생한 전문위탁 진료비용에 대하여는 전상군경 등에게 본인부담 진료비용을 해당 의료기관 또는 약국에 먼저 납부하게 한 후 해당 보훈병원장에게 관련 서류1)를 구비하여 국가가 부담하는 진료비용의 지급을 청구하게 하여야 한다고 명시하고 있습니다.

1) 전문위탁진료비 청구 관련 서류

1. 진료비 또는 약국약제비 납부 영수증 1부, 2. 진료비 세부명세서 및 처방전 사본 1부, 3. 전상군경등 명의의 예금계좌 사본 1부.

또한, 국가보훈대상자 의료지원 규정 제19조(전문위탁 진료비용의 심사 및 지급)에 따르면 전문위탁 진료비용의 지급은 청구를 받은 날로부터 전상군경 등에게 14일 이내에 진료비용을 심사하여 청구인의 계좌에 입금하도록 하고 있으며, 전문위탁진료 의뢰 시 환자 및 보호자에게 안내하는 「전문위탁진료 준수사항 안내」에 따르면 “진료비는 반드시 3년 이내 청구”하도록 하고 있습니다.

따라서, 보훈병원에서는 전상군경 등 전문위탁 의뢰 시 전문위탁진료 준수사항에 대한 안내를 명확히 하고, 위탁진료비 청구 시 14일 이내에 진료비용을 지급하는 데 차질이 발생하지 않도록 해야 합니다.

그런데, ★★보훈병원의 전문위탁진료비 청구현황 확인결과, [표 1]과 같이 상세불명형 만성 호흡부전 등으로 서울대학교병원에 2015.6.16.~감사일 현재까지 입원중인 전문위탁환자 최○○의 보호자로부터 중간납부(진료기간 : 2015.6.16. ~ 2015.12.31.) 위탁진료비 **,***,***원을 2018.6.21. 청구 받았으나, 「전문위탁진료 준수 안내」의 문구해석 차이로 인하여 3년을 초과한 2015.06.16.~2015.06.21.까지 6일분의 진료비에 대해서는 지원이 불가하다는 의견으로 민원이 발생하였으며, 위탁진료비 지급을 보류하고, 민원해결을 위하여 본사 의료운영부를 통해 법률자문을 의뢰하였습니다.

[표 1] 전문위탁 진료비 청구내역(전문위탁환자 최)**

※ 전문위탁 진료비 청구일자 : 2018.6.21.

구 분	일 자	청구일자 기준 경과일	비 고
위탁진료시작일	2015.06.16.	3년 6일	청구일로부터 3년이 초과한 2015.06.16.~2015.06.21.까지 6일분의 진료비는 지원 불가 (원무2부 심사와 의견)
진료비 중간납부일	2015.12.31.	2년 173일	입원일부터~2015.12.31.까지 진료비 중간납부

한편, 법률자문 회신결과 「전문위탁진료 준수사항 안내」의 “진료비는 반드시 3년 이내 청구하시기 바랍니다” 는 3년이 초과하는 경우 권리가 소멸된다고 명시되어 있지 않아 “~하기 바란다”는 단순 권고사항으로 볼 수 있어 환자 및 보호자와 보훈병원 간 채권소멸시효기간을 정한 합의로 보기 어렵다고 판단하였고, 전산군경 등이 직접 청구하는 전문위탁진료비의 경우 국가보훈관계법령에 근거하여 환자 및 보호자가 국가를 상대로 갖는 채권으로 민법상 3년의 단기소멸시효가 적용되는 채권에 해당한다고 보기 어려우며, 국가재정법 제96조 제1항, 제2항의 5년 시효기간이 적용되는 것이 타당하다고 회신되었습니다.

아울러, 계속적으로 입원을 하는 환자의 전문위탁진료비 소멸시효 기산점은 국가보훈대상자 의료지원 규정 제18조 제2항에서 전상군경 등이 본인부담 진료비용을 해당 의료기관에 먼저 납부하게 한 후 청구토록 하고 있으므로, 환자 및 보호자가 전문위탁의료기관에 본인부담 진료비를 먼저 납부한 때를 기산점으로 적용하는 것이 타당하다고 회신되었습니다.

결론적으로, ★★보훈병원에서는 전문위탁진료 의뢰 시 환자 및 보호자에게 안내하는 「전문위탁진료 준수사항 안내」의 전문위탁진료비 채권소멸시효, 소멸시효 기산시점 등이 명확하지 않아 전문위탁진료비 처리 시 민원발생 및 지급기한을 준수하지 못한 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ ★★보훈병원장은

- 전문위탁환자 최○○의 보호자로 부터 청구받은 2015.6.16.~2015.12.31.일까지 계산 후 중간납부한 **,***,***원의 위탁진료비에 대해 재심사후 조속히 지급하시기 바랍니다.(시정)

○ 사업이사는

- 전문위탁진료비 지원 소멸시효 관련 법률자문 결과를 토대로 보훈병원에서 사용하는 “전문위탁진료 준수사항 안내문”의 진료비 청구관련 내용 등을 명확히 하도록 개선 조치하시기 바랍니다.(개선)